

Relatório de Análise Técnica

CADERNO DE ENCARGOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aquisição de serviços de manutenção de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias (AQS) para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB). O contrato possui um valor base global máximo de €28.000,00 e um prazo de execução de 730 dias, operando sob um regime de pagamento por intervenção mediante orçamento pré-aprovado.

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias.

Local: Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB). | Linhas: N/A (Serviços de Manutenção)

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Execução] 1.3.1 e 1.4: O contrato cessa ao fim de 730 dias ou quando se atingir o valor de €28.000,00.
- [Habilitação] 2.1.1.2: O prestador deve ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais necessárias ao exercício da sua atividade.
- [Sigilo] 3.1.4: O dever de sigilo mantém-se em vigor por 2 anos após a cessação do contrato.
- [Preço] 4.3: Não haverá lugar à revisão de preços durante o período de execução contratual, exceto em situações legalmente previstas.
- [Subcontratação] 11.4: É proibida a subcontratação de mais de 50% do preço contratual.

Aspetos Variáveis:

- Preço: O preço a pagar é o constante na proposta adjudicada, acrescido de IVA. Não pode exceder o Preço Base (€28.000,00).
- Orçamentação e Serviços: Submissão de um orçamento discriminativo para aprovação prévia em cada intervenção, com indicação de preços individualizados (2.1.1.3).
- Tempo de Deslocação: Tempos de resposta em situações de urgência (locais críticos e restantes locais), definidos no Ponto 3 das Especificações Técnicas (sujeitos a penalidade).

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias ou até perfazer o valor do preço base. | Caução: N/A (Não especificado no Caderno de Encargos) | Pagamento: 30 a 60 dias após a receção das faturas, emitidas após o vencimento da obrigação (conclusão da intervenção e aprovação do orçamento).

- [Grave] Incumprimento geral das obrigações contratuais. -> Até 20% do preço contratual.
- [Muito Grave] Resolução do contrato por incumprimento do prestador. -> Até 30% do preço contratual.
- [Leve] Incumprimento do tempo máximo de deslocação em urgência (locais críticos). -> Até 1/200 do preço contratual por hora de atraso.
- [Leve] Incumprimento do tempo máximo de deslocação em urgência (restantes locais). -> Até 1/600 do preço contratual por hora de atraso.

4. Matriz de Risco

[Alto] Discricionariedade na Execução e Limite de Endividamento

O pagamento depende da aprovação prévia de orçamentos para cada intervenção, permitindo aos SMCB controlar o endividamento até ao limite máximo (€28.000,00). A ausência de critérios objetivos para aprovação dos orçamentos (2.1.1.3, 4.4) pode levar à discricionariedade e potencial favorecimento/desfavorecimento na distribuição dos serviços.

[Baixo] Prevenção de Falseamento da Concorrência

O Caderno de Encargos proíbe a subcontratação/cessão quando existirem fortes indícios de falseamento das regras de concorrência e exige a comunicação imediata à Autoridade da Concorrência (10.2 b e 10.3).

Conclusão Final

O Caderno de Encargos apresenta uma estrutura clara de obrigações e penalidades (Boas Práticas). No entanto, a execução do contrato assenta na aprovação discricionária de orçamentos para cada intervenção, limitando o compromisso total ao Preço Base. A ausência de critérios objetivos para aprovação/rejeição de orçamentos confere à Entidade Adjudicante um elevado grau de controlo sobre a cadência e totalidade da execução, configurando um Risco Alto de Discricionariedade na gestão do contrato.